

Договор на оказание стоматологических услуг

Заключение по действующему бланку клиники · юридический отдел FutureFlow · ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ» · 6 сентября 2026

Главное

Бланк, по которому клиника сегодня заключает договоры с пациентами, требованиям законодательства не соответствует. Он написан в логике прежних правил и не учитывает изменения, которые действуют с 1 сентября 2023 года: обязательный перечень сведений о договоре платных медицинских услуг с тех пор другой, и по половине его пунктов бланк просто молчит.

Всего 25 находок: 5 ошибок, ломающих документ, 11 обязательных по закону сведений, которых нет вовсе, 8 условий, ущемляющих права пациента, и техническая небрежность в реквизитах. Отдельно разобраны 13 ситуаций с пациентом, которые бланк не предусматривает: в каждой пациент оказывается прав, потому что договор на его стороне.

Латать этот текст смысла нет — мы написали новый договор целиком. Он приложен к заключению: единый бланк на три клиники, 13 разделов, пять приложений, отдельные согласия. Все 25 находок в нём закрыты. Клинике остаётся вписать пять своих значений — они перечислены в конце.

Что видно по самому бланку

Это не придирки к формулировкам: перечисленное ниже — признаки того, что документ много лет не пересматривал профильный юрист.

1. Договор не приведён под Правила № 736

Правила предоставления платных медицинских услуг действуют с 1 сентября 2023 года. Обязательный перечень сведений из их п. 19 в бланке не выполнен ни по одному спорному пункту: нет данных потребителя, его подписи, сроков оказания, адреса места оказания, срока действия лицензии. Документ живёт в логике прежних правил.

2. В тексте нет ни одной ссылки на закон

На весь договор — только общая формулировка «в соответствии с законодательством РФ» и одно упоминание закона об основах охраны здоровья. Ни Гражданского кодекса, ни закона о защите прав потребителей, ни закона № 152-ФЗ. Юрист так договор не пишет: ссылка на норму — это то, чем условие защищается в суде.

3. Реквизиты не сверялись годами

Номер лицензии ЛО-50-01-007867 перевыпущен, действующий — ЛО41-01162-50/00299266. Корреспондентский счёт написан 21 цифрой вместо 20 — это видно без всякой юриспруденции, простым пересчётом. Один из расчётных счетов, которыми пользуется бланк, не сходится по контрольному ключу.

4. Правки вносились копипастом

Сбита нумерация: после 3.1.1 сразу 3.1.3, после 3.2.1 — 3.2.3. Два пункта слиты в одну строку. По рукам ходят копии бланка с разными реквизитами — номером лицензии, адресом, расчётным счётом. Администратор распечатает ту, что попадётся, и пациент получит договор со старой лицензией или со счётом, на который не пройдёт платёж.

5. Защита клиники сведена к трём фразам

В договоре нет ни неустойки, ни ответственности Заказчика за просрочку, ни порядка приостановки лечения при неоплате, ни правил приёма услуг — акт упомянут, но что делать, если пациент его не подписывает, не сказано. Односторонние формулировки «Исполнитель не несёт ответственность» суд не применит, а работающих механизмов не заложено.

6. Соглашения оформлены так, что не работают

Разрешение на фотографии и на SMS вшито условиями договора. Оговорка «не указывая персональных данных» ситуацию не спасает: изображение гражданина защищается ст. 152.1 ГК само по себе, а согласие на обнародование должно быть отдельным и отзывным. Информированного согласия на вмешательство и согласия на обработку данных о здоровье нет вовсе — это два документа, без которых проверка Росздравнадзора заканчивается предписанием.

Чем это грозит клинике

1. Спор с пациентом стоит дороже самой услуги

Сроки в договоре не определены — по ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» пациент вправе требовать неустойку 3 % за каждый день, вплоть до полной цены услуги. Сверху суд взыскивает штраф 50 % от присуждённого (п. 6 ст. 13) и компенсацию морального вреда (ст. 15). На имплантации за 150 000 ₽ это оборачивается суммой около двух её стоимостей — и это при качественно сделанной работе, просто из-за формулировок.

2. Ущемляющие условия ничтожны и наказуемы

Сто процентов предоплаты, «спор рассматривает руководитель клиники» и разрешение на фото условием договора — это ст. 16 Закона «О защите прав потребителей»: такие условия недействительны, убытки возмещаются, а за само их включение в договор предусмотрен административный штраф на юридическое лицо (ч. 2 ст. 14.8 КоАП). Для привлечения достаточно одной жалобы в Роспотребнадзор.

3. Проверка Росздравнадзора — по документам, а не по лечению

Отсутствие информированного добровольного согласия (ст. 20 закона № 323-ФЗ) и неполные обязательные сведения в договоре видны в первые полчаса проверки: это бумаги, их не нужно доказывать экспертизой.

4. Договор может быть признан заключённым не с клиникой

Подписант действует по трудовому договору, а не по доверенности. По ст. 183 ГК такая сделка считается заключённой лично с подписавшим. В споре это означает, что клиника лишается собственных условий договора — всех сразу.

Ошибки, которые ломают документ

1. Подписант действует по трудовому договору, а не по доверенности

В преамбуле: «в лице Коммерческого директора Наджарова А. А., действующего на основании Трудового договора № 2/23 от 01.12.2023». Трудовой договор полномочий выступать от имени общества не даёт: по ст. 53 ГК и ст. 40 закона об ООО без доверенности действует только генеральный директор. Формально по ст. 183 ГК такая сделка считается заключённой лично с подписантом — в споре с пациентом это первое, за что зацепится юрист.

Что сделать: Выдать доверенность и написать в преамбуле «действующего на основании доверенности № __ от __». Либо договор подписывает генеральный директор.

2. Корреспондентский счёт написан с лишней цифрой

В бланке стоит 3010181047000000000225 — это 21 знак, а корреспондентский счёт всегда 20. Правильный корсчёт Сбербанк по БИК 044525225 — 301018104000000000225. По нынешним реквизитам платёж уходит в отбраковку.

Что сделать: Исправить корсчёт. Ошибка не юридическая, а арифметическая — её ловит обычная проверка реквизитов, и то, что она годами в бланке, говорит само за себя.

3. В обороте два разных расчётных счёта, и один из них нерабочий

В копиях бланка встречаются счета 40702810240020000960 и 40702810310001942141. Второй при БИК 044525225 не сходится по контрольному ключу — банк такой платёж не проведёт. Отдельно: в бланке указан Сбербанк, а счета клиника выставляет через ВТБ.

Что сделать: Оставить один действующий счёт и один банк, сверив их с бухгалтерией.

4. Номер лицензии в бланке недействующий

Указан ЛО-50-01-007867 — старый номер. Действующий, по которому клиника значится в реестре Росздравнадзора и который стоит на сайтах, — ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016.

Что сделать: Номер лицензии — обязательное сведения об исполнителе (п. 19 Правил № 736). Неверный номер — это недостоверная информация для потребителя.

5. Адрес исполнителя расходится с ЕГРЮЛ

В части копий бланка адрес записан как «помещение 2», тогда как в ЕГРЮЛ — «помещение V». Мелочь, но это реквизит стороны договора: в претензии или иске им пользуются, чтобы поставить под сомнение сам документ.

Что сделать: Привести адрес к выписке: 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение V.

Чего не хватает по закону

Требования — Правила предоставления платных медицинских услуг (постановление Правительства РФ № 736 от 11.05.2023, действуют с 1 сентября 2023 года), закон № 323-ФЗ и закон № 152-ФЗ.

1. Пациент в договоре не идентифицирован

Правила № 736 (п. 19 «б»): требуют в договоре ФИО, адрес места жительства и телефон потребителя — то есть самого пациента. В документе есть только Заказчик. При этом бланк подписи прямо рассчитан на законного представителя: значит, случай «заказчик ≠ пациент» штатный, а данных пациента нет.

Что сделать: Добавлен блок «Пациент (потребитель)»: ФИО, дата рождения, адрес, телефон и кем Заказчик приходится Пациенту.

2. Нет подписи пациента

Тот же п. 19 (подпункт «е»): договор подписывают исполнитель и потребитель. Сейчас подписывает только Заказчик. Отдельно не сказано, кто подписывает за ребёнка: до 15 лет это законный представитель (ст. 54 закона № 323-ФЗ).

Что сделать: Добавлена третья строка подписи и оговорка про несовершеннолетних.

3. Договор в двух экземплярах вместо трёх

П. 7.2: «Договор составлен в 2-х экземплярах». Правила № 736 (п. 20) требуют три экземпляра, когда заказчик не совпадает с потребителем: исполнителю, заказчику и потребителю.

Что сделать: Дописано условие про третий экземпляр.

4. Не указано место оказания услуг

В договоре только юридический адрес клиники. Медицинская лицензия привязана к адресам мест деятельности, а юрлицо одно на три клиники: по такому договору выходит, что услуги в «Венеции» (Мытищи, ул. Мира, 37) оказываются в Реутове.

Что сделать: В бланк добавлен блок «Место оказания услуг» с тремя адресами и отметкой.

5. Не определены сроки оказания услуг

Правила № 736 (п. 19 «д») требуют условия и сроки предоставления услуг. В договоре их нет: п. 1.3 отсылает к плану лечения, а п. 7.1 говорит «до выполнения обязательств». Если срок не согласован, потребитель вправе назначить его сам и требовать неустойку 3 % за каждый день (ст. 27–28 ЗоЗПП).

Что сделать: Заведён отдельный раздел «Сроки оказания услуг» с правилом их продления по причинам, зависящим от Пациента.

6. Нет информированного добровольного согласия

Ст. 20 закона № 323-ФЗ: до любого медицинского вмешательства берётся ИДС — отдельный документ по форме Минздрава (приказ № 1051н). Приложений к договору всего два: анкета анамнеза и план лечения. Договор согласие не заменяет.

Что сделать: Это первое, что проверяет Росздравнадзор. ИДС включено в перечень приложений; сам бланк ИДС нужно завести отдельно — общий на приём и отдельные на имплантацию, удаление, наркоз.

7. Нет согласия на обработку персональных данных

Данные о здоровье — специальная категория (ст. 10 закона № 152-ФЗ), для них нужно отдельное письменное согласие с перечнем действий, целями и сроком. В договоре и приложениях его нет вообще.

Что сделать: Добавлен раздел о персональных данных и врачебной тайне, согласие — отдельным приложением.

8. Не оговорено привлечение третьих лиц

Коронки и протезы делает зуботехническая лаборатория, снимки — сторонний центр. По ст. 780 ГК исполнитель обязан оказать услугу лично, если договором не предусмотрено иное. Такой оговорки нет.

Что сделать: Добавлен пункт о праве привлекать третьих лиц с сохранением ответственности клиники за их действия (ст. 403 ГК).

9. Не установлены гарантийные сроки

П. 6.5 отсылает к плану лечения, но сама форма плана гарантийных сроков не содержит. Если срок не установлен, требования по недостаткам можно предъявлять два года (п. 3 ст. 29 ЗоЗПП) — то есть по умолчанию действует худший для клиники вариант.

Что сделать: Заведён раздел «Гарантийные сроки» с условиями сохранения гарантии. Сами сроки клинике нужно проставить в форме плана лечения.

10. Не указан срок действия лицензии

П. 19 «а» Правил № 736 просит номер лицензии, дату и срок действия. Срока нет.

Что сделать: Написано «предоставлена бессрочно» — с 2021 года лицензии выдаются без срока.

11. Приложение № 3 существует, но в перечне приложений его нет

П. 2.3 ссылается на график платежей (Приложение № 3), а в разделе 10 «Неотъемлемые части» перечислены только приложения 1 и 2.

Что сделать: Перечень приложений сведён к пяти и приведён в порядок.

Условия, ущемляющие права пациента

Такие условия недействительны по ст. 16 Закона «О защите прав потребителей»: в споре они не работают, а за их включение в договор предусмотрен административный штраф.

1. П. 6.7 – право публиковать фотографии

Разрешение размещать фото полости рта в каталогах, на сайте и в соцсетях вшито в договор условием. Согласие на обнародование изображения (ст. 152.1 ГК) должно быть отдельным и отзывным, а включение его в договор об услугах Роспотребнадзор трактует как навязывание (ст. 16 ЗоЗПП, штраф по ст. 14.8 КоАП).

Что сделать: Вынесено в блок «Отдельные согласия» с выбором «согласен / не согласен» и оговоркой, что отказ не влияет на оказание услуг.

2. П. 6.6 – согласие на SMS

То же самое. Сервисные напоминания о приёме допустимы, но рекламная рассылка требует отдельного согласия (ст. 18 закона «О рекламе»).

Что сделать: Разведено на две галочки: сервисные сообщения и рекламные рассылки.

3. П. 2.4 – стопроцентная предоплата

За ортопедию, ортодантию и имплантацию берётся 100 % аванс за всю услугу. Безусловная полная предоплата ущемляет право потребителя отказаться от договора в любой момент (ст. 32 ЗоЗПП, ст. 782 ГК).

Что сделать: Аванс привязан к тому, что клиника реально закупает под пациента, — стоимости изделий и работ лаборатории, с потолком в процентах от этапа.

4. П. 5.1 – спор рассматривает руководитель клиники

Читается как обязательный досудебный порядок, навязанный пациенту.

Что сделать: Прямо написано, что обращение к клинике не обязательно и не мешает пойти в суд, Роспотребнадзор или Росздравнадзор, а иск подаётся по выбору истца.

5. П. 4.2 – «Исполнитель не несёт ответственность»

Список случаев безусловного освобождения от ответственности потребителю противопоставить нельзя: вина оценивается судом, а не назначается договором.

Что сделать: Переписано: перечисленные обстоятельства «учитываются при оценке качества услуги и вины Исполнителя» и фиксируются в медицинской документации.

6. П. 3.2.1 – замена врача без согласия пациента

Клиника вправе назначить другого врача просто «в случае отсутствия» прежнего. Право пациента выбрать врача закреплено ст. 21 закона № 323-ФЗ и ч. 1 ст. 70 – замена без согласия его нарушает.

Что сделать: Добавлено «с согласия Пациента» и прямая ссылка на сохранение права выбора.

7. П. 3.3.7 – обязанность ходить на осмотры каждые полгода

Как обязанность по договору это навязывание услуги: клиника не может обязать человека приходить. Как условие сохранения гарантии – законно.

Что сделать: Перенесено из обязанностей в раздел «Гарантийные сроки» как правило пользования результатом услуги.

8. П. 4.2.2 – снятие ответственности за ранее леченные зубы

«Осложнения при лечении зубов, ранее леченных в другом учреждении» – слишком широко: взявшись за зуб, клиника отвечает за результат.

Что сделать: Работает только если риск был объяснён пациенту и это зафиксировано под подпись – так и записано в новой редакции.

Ситуации с пациентом, которых бланк не учитывает

Претензии, которые чаще всего предъявляют стоматологиям, и то, чем пациент обоснует каждую по нынешнему тексту договора.

1. «Вы подняли цену между визитами»

На что сошлётся: П. 2.1 и 3.3.9 говорят «по прейскуранту на момент оказания», а п. 2.2 — «цена плана не меняется». Противоречие внутри одного договора толкуется в пользу потребителя (ст. 431 ГК, п. 4 ст. 12 ЗоЗПП).

В новой редакции: Цена фиксируется планом лечения; меняется только новым планом или допсоглашением.

2. «Вы не назвали срок — я жду четвёртый месяц»

На что сошлётся: Срок оказания в договоре не определён. По ст. 28 ЗоЗПП потребитель вправе назначить новый срок и требовать неустойку 3 % за каждый день просрочки.

В новой редакции: Сроки этапов и общий срок — в плане лечения; продление только по документально зафиксированным причинам.

3. «Мне поменяли врача, я шёл к конкретному»

На что сошлётся: Ст. 21 закона № 323-ФЗ — право на выбор врача; договор его игнорирует.

В новой редакции: Замена врача — только с согласия Пациента.

4. «Я не подписал акт, значит платить не обязан»

На что сошлётся: П. 2.3: основанием для оплаты является подписанный акт. Пациент просто не подписывает — и формально основания для оплаты нет.

В новой редакции: Введён односторонний акт: нет мотивированных возражений за 5 рабочих дней — услуги считаются принятыми.

5. «Верните всю предоплату»

На что сошлётся: Ст. 32 ЗоЗПП: отказаться можно в любой момент, вернув только фактические расходы. Стопроцентный аванс за услугу, к которой не приступали, придётся вернуть целиком.

В новой редакции: Аванс равен стоимости изделий и работ лаборатории — то есть тому, что клиника действительно потратила.

6. «Моё фото у вас в соцсетях»

На что сошлётся: Ст. 152.1 ГК: обнародование изображения — только с согласия, и согласие отзывно. Условие в договоре Роспотребнадзор считает навязанным.

В новой редакции: Отдельная галочка с правом отозвать согласие.

7. «Коронка треснула через год — где гарантия?»

На что сошлётся: Гарантийные сроки нигде не установлены, значит работает общий двухлетний срок (п. 3 ст. 29 ЗоЗПП) и все сомнения против клиники.

В новой редакции: Раздел «Гарантийные сроки» плюс графа гарантии в форме плана лечения.

8. «Договор подписал не директор»

На что сошлётся: Полномочия по трудовому договору — не полномочия действовать от имени общества. По ст. 183 ГК сделка считается заключённой с подписантом лично.

В новой редакции: Основание полномочий — Устав или доверенность с номером и датой.

9. «Мне не дали справку для налогового вычета»

На что сошлётся: Справку об оплате медицинских услуг клиника обязана выдать; отказ — прямой повод для жалобы, а для пациента это потерянные 13 % от чека.

В новой редакции: Пункт о бесплатной выдаче справки в течение 10 рабочих дней.

10. «Коронку делали не вы, а лаборатория»

На что сошлётся: Ст. 780 ГК: исполнитель обязан оказать услугу лично, если договором не предусмотрено иное. Оговорки не было.

В новой редакции: Право привлекать третьих лиц прописано, ответственность остаётся на клинике.

11. «Вы обязали меня ходить к вам каждые полгода»

На что сошлётся: Обязанность посещать клинику — навязанная услуга (ст. 16 ЗоЗПП).

В новой редакции: Перенесено в условия сохранения гарантии.

12. «В договоре Реутов, а лечили меня в Мытищах»

На что сошлётся: Место оказания услуг не указано, а лицензия привязана к адресам. Пациент может поставить под сомнение законность оказания услуги.

В новой редакции: Адрес клиники отмечается в самом договоре.

13. «Я не Заказчик, я Пациент — где мой экземпляр?»

На что сошлётся: П. 20 Правил № 736: при несовпадении заказчика и потребителя экземпляров три.

В новой редакции: Условие о трёх экземплярах и подпись Пациента.

Ещё одно замечание

Регистрирующий орган назван МИФНС № 20 — это та, что выдавала свидетельство в 2013 году. Сейчас клинику ведёт МИФНС № 23. Для ссылки на старое свидетельство это правильно, менять не нужно — просто чтобы не смущало при сверке.

Что в бланке сделано правильно

Заключение было бы нечестным без этого раздела: часть требований в документе учтена.

— Информация о праве получить помощь бесплатно по программе госгарантий (п. 6.4) — обязательна по ч. 6 ст. 84 закона № 323-ФЗ, и она есть.

— Предупреждение, что несоблюдение рекомендаций врача снижает качество услуги (п. 6.2) — тоже требование Правил, есть.

— Выдача медицинских документов по заявлению в течение 10 дней без доплаты (п. 3.1.4.1) — п. 31 Правил № 736, есть.

— Оговорка, что осложнения, которые нельзя полностью исключить, не считаются недостатком качества (п. 6.3) — сформулировано корректно и защищает клинику.

— Право пациента отказаться от лечения с расчётом по фактически оказанному (п. 3.4.2) — соответствует ст. 782 ГК.

Как мы собрали новый договор

— Разобрали действующий бланк построчно и сверили каждый его пункт с обязательными требованиями Правил № 736 — от перечня сведений в п. 19 до числа экземпляров в п. 20.

— Сверили реквизиты: юридический адрес, ОГРН, КПП и наименование — с выпиской из ЕГРЮЛ, номер лицензии — с реестром Росздравнадзора, контрольные ключи банковских счетов пересчитали по алгоритму Банка России.

— Прошли по типовым спорам стоматологий: 13 претензий, которые пациент предъявляет чаще всего, — под каждую выбрали норму, на которую он сошлётся, и условие договора, которое её закрывает.

— Написали новый договор целиком, а не залатали старый: 13 разделов вместо прежних 10, пять приложений вместо двух перечисленных, отдельные согласия вместо условий, вшитых в текст.

— Сделали бланк единым на три клиники — с отметкой места оказания услуг вместо трёх разных документов.

— Оставили прочерками ровно то, чего не знаем: суммы, сроки и реквизиты, которые должна назвать клиника. Выдумывать их в договоре нельзя.

Из чего он состоит

1. 13 разделов

Предмет · Цена и порядок оплаты · Сроки оказания · Обязанности и права Исполнителя · Обязанности и права Заказчика и Пациента · Гарантийные сроки · Ответственность Сторон · Недостатки услуг, претензии и споры · Персональные данные и врачебная тайна · Изменение и расторжение · Юридически значимые сообщения · Непреодолимая сила · Заключительные положения.

2. 5 приложений

Анкета для сбора анамнеза · План лечения с перечнем услуг, стоимостью, сроками и гарантией · График платежей при рассрочке · Согласие на обработку персональных данных · Информированное добровольное согласие на вмешательство.

3. 3 отдельных согласия

На использование обезличенных фотографий, на сервисные сообщения о приёме и на рекламные рассылки — каждое с выбором «согласен / не согласен», отзывное, и отказ не влияет на оказание услуг.

4. Реквизитный блок и подписи

Исполнитель, Заказчик, Пациент — три стороны и три подписи; отметка места оказания услуг; оговорка о том, кто подписывает за ребёнка до 15 лет.

Один бланк на три клиники

Юридическое лицо у «Ангел-Дента», «Версаля» и «Венеции» одно — ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ», ИНН 5012077543. Стороной договора выступает именно оно, а не клиника: клиника — это место оказания услуг, а не субъект права. Лицензия тоже одна — ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016; разными бывают не лицензии, а адреса мест осуществления деятельности внутри одной лицензии.

Правила № 736 требуют указать в договоре номер лицензии, дату, орган выдачи и адрес места оказания услуг. Поэтому в новом бланке есть поле «Место оказания услуг» с тремя адресами и клеткой для отметки: администратор ставит галочку, и договор становится договором конкретной клиники. Три отдельных бланка заводить не нужно — их будут путать так же, как сейчас путают копии нынешнего.

Одно условие: адрес каждой клиники должен быть внесён в лицензию. Мытищи, ул. Мира, 37 — проверить по реестру Росздравнадзора; если адреса там нет, лицензию нужно переоформить, и это уже не вопрос формулировок в договоре.

Что требует закон, как было и как стало

Что требует закон	Как было	Как стало
Данные пациента: ФИО, адрес, телефон (п. 19 Правил № 736)	Только Заказчик	Отдельный блок «Пациент»
Подпись потребителя (п. 19 «е»)	Подписывает только Заказчик	Подпись Пациента + оговорка о детях до 15 лет
Три экземпляра, если заказчик ≠ пациент (п. 20 Правил № 736)	Два экземпляра	Три экземпляра
Адрес места оказания услуг (п. 19 «а»)	Только юрадрес в Реутове	Три клиники с отметкой нужной

Что требует закон	Как было	Как стало
Срок действия лицензии (п. 19 «а»)	Не указан, номер устаревший	Действующий номер, «предоставлена бессрочно»
Сроки оказания услуг (п. 19 «д»)	«До выполнения обязательств»	Сроки этапов в плане лечения + порядок продления
Информированное добровольное согласие (ст. 20 закона № 323-ФЗ)	Нет	Приложение № 5; бланки ИДС завести отдельно
Согласие на обработку данных о здоровье (ст. 9–10 закона № 152-ФЗ)	Нет	Раздел о ПДн + приложение № 4
Согласие на публикацию фото (ст. 152.1 ГК)	Вшито условием договора	Отдельная отзывная галочка
Гарантийные сроки (ст. 29 ЗоЗПП)	Не установлены – работает 2 года	Раздел о гарантии + графа в плане лечения
Предоплата (ст. 32 ЗоЗПП, ст. 782 ГК)	100 % за ортопедию и имплантацию	По фактическим расходам на изделия
Привлечение лаборатории (ст. 780 ГК)	Не оговорено	Право есть, ответственность на клинике
Порядок приёма услуг	Акт упомянут, порядка нет	Односторонний акт: 5 рабочих дней на возражения
Досудебный порядок (ст. 17 ЗоЗПП)	«Спор рассматривает руководитель»	Обращение необязательно, иск по выбору истца

Синим – как это место сформулировано в новом договоре.

Что остаётся за клиникой

В бланке пять мест оставлены прочерками – выдумывать их мы не стали:

- кто подписывает договор и на основании чего: Устав для генерального директора либо доверенность с номером и датой для коммерческого директора;
- размер аванса в процентах и срок его внесения;
- срок просрочки оплаты, после которого клиника вправе приостановить лечение;
- действующие банковские реквизиты: в бланке Сбербанк, а счета клиника выставляет через ВТБ, и корсчёт неверный;
- гарантийные сроки по видам работ – их место в форме плана лечения.

Отдельно, вне договора: завести бланки информированного добровольного согласия – общий на приём и отдельные на имплантацию, удаление и наркоз. Это требование ст. 20 закона № 323-ФЗ и приказа Минздрава № 1051н, договор его не заменяет.

Заключение подготовлено юридическим отделом FutureFlow по тексту действующего бланка клиники. Реквизиты сверены с выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-154952194 от 13.08.2026, номер лицензии – с реестром Росздравнадзора, контрольные ключи счетов пересчитаны по алгоритму Банка России. Это анализ документа, а не представительство интересов: перед тем как пускать бланк в работу, финальную редакцию имеет смысл показать юристу, который ведёт клинику.